

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

“Khoản nợ có tài sản đảm bảo của Công ty TNHH MTV Hoà Bình Thu vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, CN Đồng Đa Đà Nẵng; Giá khởi điểm: 31.989.000.000 đồng”.

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 đã được sửa đổi bổ sung một số điều của theo Luật số 16/2023/QH15; Luật số: 37/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ về qui định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều của theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp về việc qui định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 005-03/25/HĐ-DVĐGTS ngày 21/03/2025 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh thành phố Đà Nẵng và Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen.

Điều 1. Tài sản, giá khởi điểm, nguồn gốc của tài sản đấu giá

1. Tên tài sản đấu giá: Khoản nợ có tài sản đảm bảo của Công ty TNHH MTV Hoà Bình Thu vay vốn tại Agribank CN Đồng Đa Đà Nẵng.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh thành phố Đà Nẵng (Agribank chi nhánh thành phố Đà Nẵng). Địa chỉ: 53 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ:

- Giá trị ghi sổ khoản nợ của Agribank CN Đồng Đa Đà Nẵng tạm tính đến ngày 28/02/2025 là: 31.988.591.793 đồng, trong đó: Nợ gốc: 27.317.000.000 đồng; Nợ lãi: 4.671.591.793 đồng.

- Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/03/2025 cho đến khi Công ty TNHH MTV Hoà Bình Thu thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank CN Đồng Đa Đà Nẵng.

- Gồm 57 tài sản đảm bảo (Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản) tại huyện Sa Thầy – tỉnh Kon Tum; huyện Chư Puh và huyện Mang Yang – tỉnh Gia Lai.

4. Giá khởi điểm: 31.989.000.000 đồng.

Bằng chữ: **Ba mươi một tỷ chín trăm tám mươi chín triệu đồng.**

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ nợ phát sinh (nếu có).

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản:

- Nguồn gốc khoản nợ: Khoản nợ là khoản vay của Công ty TNHH MTV Hoà Bình Thu vay vốn tại Agribank CN Đồng Đa Đà Nẵng theo Hợp đồng tín dụng số 2010LA202300099 ký kết ngày 14 tháng 04 năm 2023.

- Khoản nợ có tài sản bảo đảm của bên thứ ba. Các tài sản bảo đảm thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông Lê Viết Chín và bà Hồ Thị Hiền dùng đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay

của Công ty TNHH MTV Hòa Bình Thu vay vốn tại Agribank CN Đồng Đa Đà Nẵng, được ký hợp đồng bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.

- Tình trạng pháp lý: Khoản nợ có đầy đủ các điều kiện để bán nợ theo quy định của pháp luật. Các tài sản bảo đảm cho khoản nợ được Agribank chi nhánh Đồng Đa Đà Nẵng giữ bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

* **Lưu ý:** Tổ chức/cá nhân mua tài sản muốn tiếp tục sử dụng diện tích đất để triển khai dự án phải thực hiện việc chuyển nhượng tài sản đúng theo qui định của Pháp luật hiện hành. Đồng thời tổ chức, cá nhân mua tài sản phải phối hợp với Công ty TNHH MTV Hòa Bình Thu thanh toán dứt điểm các khoản nợ ngân sách (nếu có).

Điều 2. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

1. Tham khảo hồ sơ: Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen để được hướng dẫn.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Từ 07h30' ngày 24/03/2025 đến trước 17h00' ngày 09/04/2025.

b) Địa điểm: Agribank chi nhánh Đồng Đa Đà Nẵng; số 243 Đồng Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

- Các khách hàng không có nhu cầu xem tài sản đấu giá chịu mọi trách nhiệm và không khiếu nại, khiếu kiện về chất lượng tài sản đấu giá nếu mua được tài sản.

- Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm tự xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, tài sản bảo đảm; tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế hoạt động của khách hàng (con nợ), của tài sản bảo đảm cho khoản nợ trước khi quyết định tham gia đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân mua khoản nợ đấu giá tự chịu trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH MTV Hòa Bình Thu thanh toán dứt điểm các khoản nợ cho Ngân sách nhà nước (nếu có) mà không có liên quan đến nghĩa vụ của ngân hàng khi bán khoản nợ.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian: Từ 07h30' ngày 24/03/2025 đến trước 17h00' ngày 09/04/2025.

2. Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vicen (trong giờ hành chính các ngày làm việc), số 26 An Hải Đông 1, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Điều 4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

1. **Tiền mua hồ sơ:** 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Nộp tiền mua hồ sơ bắt đầu từ 07h30' ngày 24/03/2025 đến trước 17h00' ngày 09/04/2025 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen mở tại các Ngân hàng.

2. **Tiền đặt trước:** 6.200.000.000 đồng (Sáu tỷ hai trăm triệu đồng).

Nộp tiền đặt trước bắt đầu từ 07h30' ngày 24/03/2025 đến trước 17h00' ngày 09/04/2025 bằng hình thức chuyển khoản vào của Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen mở tài khoản tại các Ngân hàng như sau:

- Số tài khoản: 0481001234005 tại Ngân hàng Bảo Việt, Hải Châu, Đà Nẵng.
- Số tài khoản: 2009201006020 tại Ngân hàng Agribank, CN Chợ Mới Nam Đà Nẵng.

❖ Nội dung chuyển tiền: *Họ tên – chuyển tiền hồ sơ/đặt trước – tên tài sản.*

Các trường hợp Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen nhận được thông tin tiền vào khoản (tin nhắn SMS Banking) sau thời gian qui định sẽ không hợp lệ.

Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen trả lại tiền đặt trước cho những khách hàng không trúng đấu giá và không vi phạm quy định thuộc trường hợp bị tịch thu khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước theo Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

3. Bước giá: 50.000.000 đồng (*Năm mươi triệu đồng*).

- Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều 5. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian: Từ 07h30' ngày 24/03/2025 đến trước 17h00' ngày 09/04/2025.

2. Địa điểm: Công ty Đấu giá Vicen, số 26 An Hải Đông 1, Sơn Trà, Đà Nẵng.

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước, tiền hồ sơ cho Công ty.

- Người tham gia đấu giá phải đúng tên người đăng ký đấu giá. Trường hợp uỷ quyền cho người khác thì phải có văn bản uỷ quyền đúng qui định pháp luật. Nếu là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (UBND xã, phường hoặc công chứng).

- Nội dung uỷ quyền phải thể hiện: Người được uỷ quyền thay mặt tham gia đấu giá, hồ giá và quyết định giá, ký các giấy tờ liên quan, ký biên bản đấu giá; trường hợp trúng đấu giá thì ký các văn bản liên quan đến việc mua trúng đấu giá, trường hợp không trúng đấu giá thì được nhận lại tiền đặt trước...

- Khi vào phòng đấu giá để tham gia phiên đấu giá khách hàng phải đem theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính);
- Bản chính Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá (trường hợp được uỷ quyền);
- Bản chính giấy tờ nộp tiền đặt trước;
- Bản gốc Phiếu thu mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Đối với cá nhân:

- Căn cước công dân;

b) Đối với tổ chức:

- Người làm thủ tục đăng ký đấu giá là người đứng đầu tổ chức, trường hợp ủy quyền đăng ký đấu giá thì phải có giấy ủy quyền; giấy giới thiệu theo đúng quy định Pháp luật (bản chính);

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);

- Căn cước công dân/hộ chiếu cá nhân ủy quyền của người được tổ chức tham gia đấu giá (bản photocopy);

- Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất về việc mua tài sản đấu giá (bản chính).

Điều 6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến vào lúc 08h00' ngày 14/04/2025 tại phòng đấu giá Công ty Vicen, số 62 Bùi Thị Xuân, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại liên hệ: 0903.561.555

Điều 7. Đối tượng được tham gia và không được tham gia đấu giá

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân (gọi chung là người hoặc khách hàng) tham gia đấu giá thuộc mọi thành phần kinh tế không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, phải từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá đều có quyền đăng ký tham gia đấu giá.

2. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá (Theo khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024)

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo qui định của Pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại Điểm C khoản này;

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo qui định của Pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Có từ hai khách hàng trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc trình tự thủ tục được quy định tại quy chế này và pháp luật về đấu giá tài sản.

- Trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá thì được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Luật đấu giá tài sản năm 2016 (Luật sửa đổi, bổ sung năm 2024).

Điều 8. Hình thức và phương thức đấu giá tài sản: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên giới thiệu các thành phần tham dự phiên đấu giá; Công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham dự phiên đấu giá; Đọc qui chế cuộc đấu giá; Giới thiệu từng tài sản đấu giá; Nhắc lại mức giá khởi điểm; Bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá là 03 phút;
- Cách thức trả giá:
 - + Đấu giá viên tổ chức cho khách hàng tham gia đấu giá bốc bảng số thứ tự để trả giá, người có số thứ tự 01 là người trả giá đầu tiên và những người lần lượt trả giá tiếp theo là những người bốc bảng có số thứ tự tăng dần (02,03,04,05,06...).
 - + Đấu giá viên yêu cầu người tham gia phiên đấu giá thực hiện trả giá, người tham gia phiên đấu giá vòng trước thì mới tiếp tục được trả giá vòng tiếp theo, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả cộng thêm tối thiểu 01 (một) bước giá;
 - + Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham dự phiên đấu giá trả giá và đề nghị những người tham dự phiên đấu giá khác tiếp tục trả giá;
 - + Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 9. Rút lại giá đã trả

- Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

Điều 10. Từ chối kết quả trúng đấu giá

- Tại phiên đấu giá, khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối nhận kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người trước từ chối nhận kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.
- Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá: (Theo khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi bổ sung theo điểm e khoản 5 Điều 1 của Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản)

- a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước: (Theo khoản 6 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; sửa đổi, bổ sung 2024).

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng. Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;

c) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá;

d) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá;

đ) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá;

e) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá;

Điều 12. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá (Điều 49 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi bổ sung theo Luật số 37/2024/QH15).

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau:

Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

Việc đấu giá tài sản theo qui định trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo qui định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 13. Biên bản đấu giá

Phiên đấu giá chấm dứt khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản.

Diễn biến phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu, người có tài sản đấu giá, đại diện những người tham dự phiên đấu giá.

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Biên bản được đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

Điều 14. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Kết quả đấu giá là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật này thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của Pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định của Luật đấu giá năm 2016 (sửa đổi, bổ sung 2024) và các quy định của pháp luật khác liên quan;

5. Trường hợp có bất kỳ vi phạm nào của các bên tham gia kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì việc xử lý những vi phạm này sẽ căn cứ vào các cam kết ràng buộc trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã ký kết và các quy định hiện hành của Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như quy định của Quy chế này.

Điều 15. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

Người trúng đấu giá chuyển tiền mua tài sản đấu giá (sau khi trừ tiền đặt trước) vào tài khoản Agribank chi nhánh thành phố Đà Nẵng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

Điều 16. Thời hạn, địa điểm, phương thức giao tài sản trúng đấu giá

1. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, Agribank chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng sẽ tổ chức việc giao hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ liên quan đến khoản nợ cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

2. Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Phương thức giao tài sản: Hai bên có trách nhiệm phối hợp giao hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ liên quan đến khoản nợ cho người mua được tài sản đấu giá. Trước khi bàn giao, bên A phải thông báo cho người mua được tài sản đấu giá, bên B về thời gian và địa điểm cụ thể nhận tài sản.

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- a) Được tham dự phiên đấu giá (ký các giấy tờ, tài liệu liên quan) nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá;
- b) Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;
- c) Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá.
- d) Được từ chối tham dự phiên đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham dự phiên đấu giá thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen trước ngày phiên đấu giá tổ chức.

2. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

- a) Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Quy chế cuộc đấu giá;
- b) Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp đầy đủ hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản và khoản tiền đặt trước theo qui định.

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

1. Quyền của người trúng đấu giá:

- a) Được yêu cầu Agribank chi nhánh thành phố Đà Nẵng ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Được nhận tài sản đấu giá;
- c) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của Pháp luật;

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- a) Ký biên bản đấu giá;
- b) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Agribank chi nhánh thành phố Đà Nẵng;
- c) Thanh toán đầy đủ số tiền mua tài sản trúng đấu giá (sau khi trừ đi tiền đặt trước) cho Agribank chi nhánh thành phố Đà Nẵng theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc theo quy định của Pháp luật liên quan;
- d) Người trúng đấu giá tự thực hiện việc thu giữ tài sản và chịu các chi phí liên quan;
- e) Người trúng đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các tài sản bảo đảm và tài sản khác liên quan đến khoản nợ theo quy định pháp luật.
- f) Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- g) Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà khoản nợ bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
- h) Thuế thu nhập doanh nghiệp: theo quy định của pháp luật.

i) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật;

Điều 19. Các quy định đối với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

1. Tổ chức đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản và quy định tại Quy chế này.

3. Thực hiện đúng nội dung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký kết với đơn vị có tài sản.

4. Ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của cuộc đấu giá.

Điều 20. Các quy định khác

1. Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến việc đấu giá tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, Agribank chi nhánh thành phố Đà Nẵng, khách hàng tham gia đấu giá và người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá tài sản này./.

Nơi nhận:

- Agribank CN TP Đà Nẵng;
- Agribank CN Đồng Đa Đà Nẵng;
- Công Đấu giá tài sản quốc gia;
- Khách hàng tham gia ĐGTS;
- Lưu HS.



Giám đốc

Kiều Văn Nam